



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/101/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

עוז דקל דוד
נרקיס 18/4, חריש
טל': 050-8522538

נגד

הנתבעים:

1. זיגמן יצחק
באמצעות ב"כ: עו"ד חסון דן
קויפמן 4, תל אביב
טל': 035106855 פקס: 035106854
2. בצרי זיגמן רות
אינשטיין 39, תל אביב

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירות בבית משותף לתקן ליקויים בדירותיהם, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, וכן למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בגין נזקים אלה.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב בן יהודה 200 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 67 בגוש 6960 (להלן - "הבית המשותף"). התובע, עוז דקל דוד (להלן - "התובע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השנייה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 5. הנתבעים, זיגמן יצחק ובצרי זיגמן רות, בן ואם (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירות המצויות בקומה השלישית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/101/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובקומה הרביעית בבית המשותף, מעל דירת התובע, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 7 ו-9, בהתאמה.

3. כנטען בכתב התביעה, בחודש ספטמבר 2017 הבחין התובע כי צינור ניקוז של מערכת מיזוג האוויר, המשמש דירות הנתבעים, מונח על גבי קיר חיצוני בבית המשותף בסמיכות לדירת התובע וגורם ל"נזילת מים בלתי פוסקת". בשל כך, כנטען, החלה דירת התובע לסבול מרטיבות קשה שגרמה לעובש חמור בדירה. התובע פנה לאנשי מקצוע אשר איששו טענותיו באשר לליקויים בדירות הנתבעים הגורמים לנזקי הרטיבות בדירתו. חרף פניות התובע לנתבעים לתקן הליקויים וכן נזקי הרטיבות בדירתו, סירבו הנתבעים לעשות כן.

4. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים הנטען.

5. ביום 30.5.2022 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. בפתחו, טען הנתבע 1 כי הוא האחראי על החזקה תקינה של שתי הדירות (שורות 12-13 בעמוד 1 לפרוטוקול הדיון). בהסכמת הצדדים, הורתי בהחלטה במעמד הדיון מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת האם בדירת התובע נזקי רטיבות, הגורם לנזקים אלה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו בדירות הנתבעים, ולתיקון נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של דירת התובע לקדמותו.

6. בנוסף, הורתי בהחלטה במעמד הדיון מחיקת הסעד הכספי לתשלום פיצויים בסך של 38,072 ש"ח, בגין נזקים שנגרמו לדירת התובע - הכוללים עלות תיקון מעקה סלון, עלות ייבוש חדר השינה במפוח ייעודי, הסרת עובש, ניקיון וצביעה של קירות הדירה ותקרתה, עלות חוות דעת מומחה, אובדן ימי עבודה, אובדן דמי שכירות ועוגמת נפש - בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין.

7. ביום 15.6.2022 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 14.6.2021 ביקר המומחה בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/101/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, הדמיה תרמית ובדיקה ויזואלית בדירות הצדדים לא הדגימו סימני רטיבות בחדר שינה דירת התובע, כלשון המומחה בחוות הדעת: "בתקרת חדר שינה דירת התובע נמצאו סימני צהבת, ללא סימני רטיבות וללא קילופי צבע מה שמתאים לתופעת עיבוי. ביצעתי סריקה תרמית, לא נמצאו סימנים המעידים על רטיבות בתקרה (ראה תצלומים בהמשך לדוח הממצאים). בהמשך לביצוע סריקה תרמית ערכתי בדיקת לחות בתקרת חדר שינה, נמדדה רמת לחות המעידה על כך שהתקרה יבשה" (סעיפים 15-17 בעמוד 6 לחוות דעת המומחה). עם זאת, קבע המומחה הימצאם של סימני קילופי צבע בקיר סלון דירת התובע בעקבות חדירת מי גשם (סעיף א' בעמוד 2 לחוות דעת המומחה).
9. בהתאם למסקנות חוות דעת המומחה, הגורם לנזקי הרטיבות בקיר סלון דירת התובע הוא ליקויי איטום בקיר חיצוני בבית המשותף (רכוש משותף), בעקבות "טיח רופף לאורך הקיר", כלשונו. אשר לסימני הצהבת בחדר שינה דירת התובע, קבע המומחה כי מקורם, כאמור, בתופעת עיבוי שאינה קשורה לרטיבות. המומחה הוסיף והדגיש כי לא נמצאו בדירות הנתבעים ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע (סעיף ב' בעמוד 7 וסעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה).
10. אשר למעקה סלון דירת התובע, קבע המומחה כי זה ניזוק כתוצאה מנזילה מתמשכת של מי עיבוי ממערכת מיזוג אוויר המשמשת דירות הנתבעים, כלשונו "נראה כי המעקה אכן נאכל בחלקו הסמוך למיקום קיר חיצוני ונראה כי מזגן נזל במשך שנים רבות, אשר גרם לקורזיביות ולהתפוררות המעקה... נראה כי מעקה המבנה אכן נאכל בעקבות מי עיבוי של מערכת מיזוג ולא בעקבות מי הגשמים" (סעיף 19 בעמוד 6 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף וטען, כי נכון למעמד הבדיקה בוצעה הטיה של צינור ניקוז מערכת המיזוג ומשכך לא קיים ליקוי בדירות הנתבעים אף בעניין זה (סעיף ד' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה).
11. בהחלטה מיום 16.6.2022 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירת המומחה על חוות הדעת. ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן, ולנוכח ממצאי המומחה ומסקנותיו בחוות הדעת, לפיהם לא נמצאו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/101/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בדירות הנתבעים ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, הורתי לתובע ליתן עמדתו לעניין מחיקת התביעה בסעד שנותר לבירור ולהכרעה.
12. הצדדים לא שלחו למומחה שאלות הבהרה ולא ביקשו לחקרו על חוות הדעת.
13. לנוכח תגובת התובע מיום 18.7.2022, במסגרתה קיבל חוות דעת המומחה, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב לעניין הוצאות משפט.
14. התובע הגיש כתב סיכומים, בגדרו עתר לחיוב הנתבעים בהוצאות משפט.
15. לא התקבל כתב סיכומים מטעם הנתבעים.

דיון והכרעה

16. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

17. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על בעל דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם נזק לדירה האחרת בבית משותף ובעל הדירה לא פעל לתקנו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדלו או מכל סיבה אחרת (ראו גם: 'ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף' (תשנ"ז-1997), עמוד 482; א' אייזנשטיין, יסודות והלכות דיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

18. בענייננו, מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לחוות דעתו האם בדירת התובע נזקי רטיבות, הגורם לנזקים אלה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ככל שנמצאו בדירות הנתבעים. הצדדים לא ביקשו הבהרות המומחה על חוות הדעת ולא ביקשו לחקור המומחה על חוות דעתו. לפיכך, לא נסתרו ממצאי המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/101/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומסקנותיו בחוות הדעת. משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, הנני לאמצה.

19. בהתאם לחוות דעת המומחה, משלא נמצא ליקוי בדירת הנתבעים, הנני לדחות התביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירותיהם בבית המשותף.

20. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובע להגיש תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך בעניין הסעד הכספי לתשלום פיצויים, לרבות לצורך תיקון מעקה סלון דירת התובע, כאמור בפסקה 1 להחלטה מיום 30.5.2022.

21. אשר להוצאות משפט, בהעדר כתב סיכומים מטעם הנתבעים ומשדחיתי התביעה, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט' אלול תשפ"ב, 5 ספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו